广州市花都区“7•31”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2021年7月31日09时50分许，位于107国道上行2466公里538米（花都区赤坭大道与风神大道交叉路口）发生一起生产经营性道路交通事故，事故造成1人受伤送院治疗，两车部分损坏的交通事故，其中伤者经医院救治无效于当日傍晚死亡，事故造成直接经济损失约101万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位两年内所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，8月23日，区政府成立了由区应急管理局卢雪平局长任组长，市公安局花都区分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和炭步镇等部门派员组成的广州市花都区“7•31”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、源头监管”等关键要素，通过现场勘验、调查取证和检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事调查组调查认定，**广州市花都区“7•31”一般生产经营性道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生的经过

2021 年 7 月 31 日，袁志辉驾驶粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车在赤坭大道附近运送完货物后返回途中。

09 时 50 分许，袁志辉驾驶粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车沿 107 国道南侧路面自路中水泥分隔带第二车道由西往东行驶至 107 国道上行 2466 公里 538 米（花都区赤坭大道与风神大道交叉路口）信号灯位置，当时由西往东行驶的信号灯为绿灯，可以直行和左转弯，花都区赤坭大道由西往东到事发信号灯位置，由 3 车道（其中 2 条车道为机动车道，1 条为硬路肩）变成 4 车道（其中硬路肩在右转弯处有一条白色实线，4 条车道靠路中水泥分隔带的两条车道为转左专用道，靠人行道人工小岛的两条车道为直行车道），粤 BFH387 号

牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车行驶至转弯路口向右侧变更直行车道时，遇文绍森驾驶两轮电动车沿 107 国道南侧路面由西往东行驶至上述地址转弯位置，因视线盲区，粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车车头位置与电动车车尾发生碰撞，文绍森倒地，因粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车司机未及时发现，导致粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车车辆推着文绍森和两轮电动车往前走，其中文绍森被往前推时偏向重型半挂牵引车的右面，从重型半挂牵引车碰撞后约前进 6 米时，文绍森下半身被卷入重型半挂牵引车右前轮处辗压，碰撞 7-8 米时，文绍森被推到靠人工小岛旁（靠西往东信号灯停止线处），而重型半挂牵引车推着两轮电动车继续行驶约 20 米后，重型半挂牵引车司机袁志辉发现车辆有异响，然后马上刹车停止行驶，下车后发现重型半挂牵引车右后轮不远处有一名人员倒地，车辆左前处有一台倒地的两轮电动车，伤者文绍森倒地不起，袁志辉马上联系 120 和 110；文绍森经医院救治无效于傍晚死亡，两车部分损坏的一般道路交通事故。（如下图所示）



图 1：上图为花都区赤坭大道接近风神大道的路面（由西往东），可见主干道为两条机动车道，最右边的为 1 条硬路肩，机动车道与硬路肩有一条白色实线。



图 2: 上图为粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车行驶在靠左侧的机动车道上。



图 3: 上图为粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车在靠左侧的机动车道上变道到直行车道时，车头与文绍森驾驶两轮电动车接触瞬间。



图 4: 上图为粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车在靠左侧的机动车道上变道到直行车道时，车头与文绍森驾驶两轮电动车接触后，文绍森倒

地。



图 5: 上图为粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车右前轮辗压文绍森的瞬间。



图 6: 上图为粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车司机袁志辉发现车辆异响后刹车。

图示　事故发生视频监控情况



图 7：上图为事故现场概照（西往东方向拍摄），显示现场车道、路肩、路旁、车道分隔线、路中标线与电子警察、交通信号灯等情况。

图示　事故发生后现场概照情况

（二）视频监控情况

炭步镇 G107 线 S118 线路口-东往西（壹-DJ510386，G107 线-S118 线往东 18 米电警 1）的视频资料：2021 年 7 月 31 日 9 时 51 分 36 秒，看到粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车沿 107 国道南侧路面自路中水泥分隔带第二车道由西往东行驶；在 9 时 51 分 38 秒，粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车变道到直行车道时与文绍森驾驶两轮电动车沿 107 国道南侧路面由西往东行驶至转弯位置时，车头与文绍森驾驶两轮电动车发生碰撞；在 9 时 51 分 41 秒，看奥粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821

挂号牌重型普通挂车前轮辗压两轮电动车驾驶员文绍森；在9时51分41秒，粤BFH387号牌重型半挂牵引车牵引湘L6821挂号牌重型普通挂车停止行驶。

（三）事发道路情况

道路基本情况：事故地点位于107国道上行2466公里538米（花都区赤坭大道与风神大道交叉路口），赤坭大道（路口以西为赤坭大道，道路以东为车城大道）呈西往东走向，以路中心水泥护栏划分南北两侧沥青路面，双向四条机动车道（路口划分为四条机动车车道），设有纵向减速线，机动车道宽3.4米，路面两侧各设有硬路肩，硬路肩宽3.2米；风神大道（路口以北为风神大道，路口以南为107国道）呈南北走向，以路中中心水泥护栏划分东西两侧沥青路面，双向四条机动车道，每条车道宽3.6米，路面两侧各设有硬路肩，硬路肩宽3.2米。事故路口设有电子警察拍照设备，设有交通信号灯控制车流、人流，设有人行横道标志、人行横道线，路段限速60公里/小时，路面标线清晰，赤坭大道与风神大道交叉路口设有停止线、减速线以及交通信号灯，路口西往东方向设有四条机动车道，其中两条左转车道，两条直行车道，还有一条右转专用道。该路口设施存在设置不合理的情况。经查，事故路段业主单位：花都区交通运输局，道路管养单位：花都区交通运输局。事故路口近三年一般程序处理的事故共1宗，亡人事故1宗（本起事故）、死亡1人。

（四）事故车辆情况

1.粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车，机动车所有人：深圳市顺平快运物流有限公司，登记地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道。登记性质为：货运，车辆年审和保险均在有效期内，车辆状态正常，0 条违法未处理，有道路运输证，车辆实际所有人：袁志辉，与深圳市顺平快运物流有限公司为挂靠关系。

2.两轮电动车，实际支配人：文绍森，户籍地址：广东省广州市花都区。

3.涉事车辆痕迹检验情况

序号	车辆	情况
1	粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车	粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车的制动性能合格，转向性能合格，事发时的行驶速度为 38.4KM/H;
2	湘 L6821 挂号牌重型普通挂车	湘 L6821 挂号牌重型普通挂车的制动性能合格，事发时的行驶速度为 38.4KM/H，事发时未超载;
3	两轮电动车	雅迪牌电动车，经检测，属于两轮轻便摩托车,制动性能不合格,转向性能合格。

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告、道路交通事故车辆速度检验报告、道路交通事故车辆货车载重检验报告、道路交通事故车辆属性检验报告）

4.涉事车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动系统	转向系统
1	粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车	合格	合格
2	湘 L6821 挂号牌重型普通挂车	合格	无
3	两轮轻便摩托车	不合格	合格

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告）

粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车在发生事故时为空车状态。



图示　粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车牵引湘 L6821 挂号牌重型普通挂车事故后情况

（五）涉事企业情况

1. 企业基本情况

深圳市顺平快运物流有限公司（以下称“顺平快运公司”），[①]。取得深圳市交通运输委员会核发的《道路运输经营许可证》[②]，该单位的法定代表人、总经理、安全生产主要负责人为杨明。公司名下共有车辆 15 辆，其中货运车辆 9 辆，非营运车辆 6 辆。车辆均为挂靠性质。

顺平快运公司其他情况说明：顺平快运公司在 2021 年 7 月 31 日发生事故时，法定代表人为彭正清，彭正清占顺平快运公

①名称：深圳市顺平快运物流有限公司；法定代表人：杨明；类型：有限责任公司；成立日期：2018 年 07 月 26 日；住所：广东省深圳市龙岗区平湖街道力昌社区新厦工业城 36 栋厂房；登记日期：2021 年 8 月 13 日。
②业户名称：深圳市顺平快运物流有限公司；地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道力昌社区新厦工业城 36 栋厂房；经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），证件有效期：2018 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 7 日。

司 70%的股份，郑少红为股东，占顺平快运公司 30%的股份；2021 年 8 月 2 日，彭正清将顺平快运公司 70%的股份以人民币 2 万元的转让费转让给欧剑波，双方签订了顺平快运公司股权转让协议；2021 年 8 月 6 日，深圳市市场监督管理局变更（备案）通知书通过了顺平快运公司变更总经理①、董事成员②、股东信息③、许可经营项目④和法定代表人⑤；彭正清在转让顺平快运公司时已口头告知欧剑波，在 2021 年 7 月 31 日，顺平快运公司名下车辆粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车在广州市花都区发生一起致人死亡的交通事故，并表示相关责任由彭正清负责。2021 年 8 月 10 日，顺平快运公司股东欧剑波将顺平快运公司 69%的股份以人民币 3 万元的转让费转让给杨明，股东郑少红将顺平快运公司 30%的股份以人民币 2 万元的转让费转让给杨明，三方签订了顺平快运公司股权转让协议，2021 年 8 月 13 日，深圳市市场监督管理局变更（备案）通知书通过了顺平快运公司变更总经理⑥、监事信息⑦、董事成员⑧、股东信息⑨和法定代表人⑩；欧剑波在转让顺平快运公司时未告知杨明，在 2021 年 7 月 31 日，顺平快运公司

①备案前总经理：彭正清（总经理），备案后总经理：欧剑波（总经理）。
②备案前董事成员：彭正清（执行董事），备案后董事成员：欧剑波（执行董事）。
③变更前股东信息：彭正清：出资额 70（万元），出资比例 70%，郑少红：出资额 30（万元），出资比例 30%；变更后股东信息：欧剑波：出资额 70（万元），出资比例 70%，郑少红：出资额 30（万元），出资比例 30%。
④变更前许可经营项目：普通货运，货物专用运输（集装箱）；变更后许可经营项目：五金产品制造；机械零件、零部件加工；停车场服务；普通货运，货物专用运输（集装箱）；物业管理；房地产评估；房地产咨询；房地产经纪；各类工程建设活动；建筑劳务分包。
⑤变更前法定代表人信息：彭正清；变更后法定代表人信息：欧剑波。
⑥备案前总经理：欧剑波（总经理），备案后总经理：杨明（总经理）。
⑦备案前监事信息：郑少红（监事），备案后监事信息：欧剑波（监事）。
⑧备案前董事成员：欧剑波（执行董事），备案后董事成员：杨明（执行董事）。
⑨变更前股东信息：欧剑波：出资额 70（万元），出资比例 70%，郑少红：出资额 30（万元），出资比例 30%；变更后股东信息：欧剑波：出资额 1（万元），出资比例 1%，杨明：出资额 99（万元），出资比例 99%。
⑩变更前法定代表人信息：欧剑波；变更后法定代表人信息：杨明。

名下车辆粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车在广州市花都区发生一起交通致人死亡的交通事故。

2．企业名下车辆历史违法情况

经区交警大队事故中队通过交警 DG 系统查询顺平快运公司名下 9 辆货运车辆近两年（2019 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 31 日）有 2 辆车辆存在交通违法行为 10 次以上。（证据材料：交警 DG 系统查询）

顺平快运公司的 2 辆名下车辆违法信息 10 条以上，占顺平快运公司货运车辆总数 9 台）比例为 22%，超过 5%的要求。其中，本次事故车辆（粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车）在两年内违法次数 13 次。

序号	车牌	近两年违章次数	备注
1	粤 BFF738	19	
2	粤 BFH387	13	事故车辆

（证据材料：广东省公安交通管理大数据平台查询）

3．事故车辆情况说明

2021 年 7 月 8 日，殷迎华将挂靠在顺平快运公司的粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车连同挂车以人民币 291800 元的价格出售给袁志辉，双方签订协议，袁志辉购买了粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车连同挂车后，将挂车卖掉后购买湘 L6821 挂号牌重型普通挂车，之后袁志辉对粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车进行钣金修

复、喷涂、更换轮胎等保养。袁志辉购买粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车前，粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车的交通违章信息为 13 条，已处理完毕，袁志辉购买粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车后，事故发生时未有交通违法信息。袁志辉购买粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车后未告知顺平快运公司粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车已更换实际所有人，事故发生后，在 2021 年 8 月 18 日，顺平快运公司到我区交通事故处理中队接受询问时才知道殷迎华已将粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车出售给袁志辉，知道在 2021 年 7 月 31 日，顺平快运公司名下车辆粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车在我区发生一起交通致人死亡事故。事后，与袁志辉补签了声明函、车辆合作协议和驾驶员安全生产责任书，补签时间均为 2021 年 7 月 8 日。袁志辉在 2021 年 7 月 8 日购买粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车后，已告知顺平快运公司车辆已更换实际所有人，但没有办理相关变更手续，也没有向顺平快运公司支付车辆挂靠费用。

4．企业存在的主要问题

①顺平快运公司未按要求对本单位从业人员进行培训。

②顺平快运公司未建立本单位的安全生产规章制度，未建立本单位安全生产事故隐患排查治理制度，未开展安全生产隐患排查治理工作。

③顺平快运公司管理混乱，事故发生之后，公司两次转让，致现任法定代表人无法第一时间了解并处理本公司存在的问题。

（六）相关人员情况

1.袁志辉,男,39岁,汉族,户籍地址:湖南省宜章县,持“A2”型机动车驾驶证,有效期至2027年05月31日,驾驶粤BFH387号牌重型半挂牵引车牵引湘L6821挂号牌重型普通挂车,无伤害。经对袁志辉血液进行乙醇含量测定，证实:事发时袁志辉的送检静脉血中未检出乙醇。

（证据材料:驾驶人信息查询结果单复印件、中山大学法医鉴定中心司法鉴定意见书)

2.文绍森,男,55岁,汉族,户籍地址:广东省广州市花都区，驾驶两轮轻便摩托车,死亡。经对文绍森血液进行乙醇含量测定，证实：事发时文绍森的送检静脉血中检出乙醇含量为19.7mg/100mL。《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB19522—2004)中3.3[①]的描述，文绍森不属酒驾。

（证据材料:驾驶人信息查询结果单复印件、中山大学法医鉴定中心司法鉴定意见书）

（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，两车受损。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约101万元。

①3.3饮酒驾车 车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100mL，小于80mg/100mL的驾驶行为。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

2021 年 07 月 31 日 10：04：55，广州市公安局 110 指挥中心接到交通事故的警情，其大货车车主称撞到电动自行车，有一人伤已自行报了 120，报警人在现场等交警。接报后，花都区交警大队马上派出民警赶赴事故现场进行处置，

10 时 21 分，民警到达现场进行处置，

10 时 31 份，接警情反馈：2380 致电 040372，其复伤者人清醒，已送医院检查。

[证据材料：交通警情单编号]

（二）应急处置评估

事故接报后，公安交警部门、卫生急救部门，应急消防部门等相关政府职能部门应急救援及时，处置得当，未发生次生事故，评价为良好。

三. 道路交通事故责任认定情况

经区交警大队根据现场勘查、当事人陈述、证人证言、检验鉴定、视频监控等证据确认事故过错方及承担责任情况:

1．本事故因袁志辉驾驶机动车上道路行驶时变更车道，且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，是造成此事故的主要原因；文绍森无机动车驾驶证驾驶未经公安机关交通管理部门登记且机件不合格的机动车上道路行驶，没有按照标线通行，是造成此事故的次要原因。

2. 袁志辉的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款之规定。

3. 文绍森的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条第一款、第二十一条、第三十八条之规定。

4.根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款(二)项[①]之规定,由袁志辉承担此事故的主要责任,由文绍森承担此事故的次要责任。

(证据材料:《道路交通事故认定书》)

四、事故原因

根据事故调查组调查认定,事故原因如下:

(一)事故主要原因

袁志辉驾驶机动车上道路行驶时变更车道,且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶,是造成此事故的主要原因。

(二)事故次要原因

文绍森无机动车驾驶证驾驶未经公安机关交通管理部门登记且机件不合格的机动车上道路行驶,没有按照标线通行,是造成此事故的次要原因。

①《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项规定:"公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度,确定当事人的责任。(二)因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的,根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度,分别承担主要责任、同等责任和次要责任;"

（三）事发路段存在的主要问题

事故路段近三年一般程序处理的事故为1宗,亡人事故1宗，死亡1人（本起事故）。经调查，事发路段由西往东方向进入路口的道路分道线划分由之前主干道的两机动车道直接变为四条机动车道,其中主干道的两机动车道直接接驳的两条机动车道为左转车道,另外两条直行车道需要从主干道的两机动车道向右变道至向右转弯车道处才能进入直行车道，车道划分不合理，存在隐患。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关人员的责任认定及追责建议

1、袁志辉，肇事车辆粤BFH387号牌重型半挂牵引车车辆驾驶员，车辆实际所有人，驾驶机动车上道路行驶时变更车道,且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[①]、第四十四条第二款[②]之规定，造成事故，对事故的发生负主要责任，**袁志辉**涉嫌犯罪，**建议由公安机关立案侦查并吊销袁志辉机动车驾驶证**。

2、文绍森，无号牌两轮轻便摩托车驾驶人，无机动车驾驶证驾驶未经公安机关交通管理部门登记且机件不合格的机动车上道路行驶，没有按照标线通行，违反了《中华人民共和国道路

①《道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

②《道路交通安全法》第四十四条：“机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。”

交通安全法》第八条[①]、第十九条第一款[②]、第二十一条[③]、第三十八条之规定[④]的规定，是造成此事故的次要原因，因**文绍森**在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）其它处理建议

顺平快运公司，肇事车辆（粤 BFH387 号牌重型半挂牵引车）登记所有人，未按要求对本单位从业人员进行培训，未建立本单位的安全生产规章制度，未建立本单位安全生产事故隐患排查治理制度，未开展安全生产隐患排查治理工作；违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[⑤]、第二十八条第一款[⑥]、第四十一条第二款[⑦]等相关规定，建议由花都区交通运输局函告深圳市道路运输主管部门依法处理。

六、事故防范措施建议

该起事故是一起由于驾驶员驾驶机动车上道路行驶时变更车道，且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶和无机动车驾驶证驾驶未经公安机关交通管理部门登记且机件不合格的机动车上

---

① 《中华人民共和国道路交通安全法》第八条　国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

② 《中华人民共和国道路交通安全法》十九条第一款　驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

③ 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条　驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

④ 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条　车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

⑤《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

⑥《安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

⑦《安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。……

道路行驶，没有按照标线通行的生产经营性一般道路交通责任事故，在事故中暴露的教训极为典型，为认真吸取教训，举一反三，采取措施，加强道路交通安全管理工作，防止发生同类事故和问题，事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出事故防范措施建议如下：

（一）加大交通秩序治理力度。各部门要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，增强“四个意识”、做到“两个维护”，充分认识抓好道路交通安全工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。交通部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，守土有责、履职尽责，形成共治合力。要深刻汲取事故教训，加强道路运输市场管理和安全监管，加大非法营运行为整治力度，坚决清理整顿“挂而不管”乱象，严禁客运车辆特别是旅游客运车辆挂靠经营，严厉打击非法营运行为。要不断完善部门间道路交通安全监管协同联动机制，明确部门职责分工，构建道路交通安全全链条监管体系，坚决堵塞行业领域安全监管漏洞。交通运输管理部门要针对事故暴露出的问题，剖析问题根源，查找工作短板，集中开展交通安全专项整治行动。**一是**强化对交通秩序治理力度，紧盯“两客一危一货”等重点车辆重点交通违法为，持续开展交通安全整治；**二是**要以集中多发易发、安全危害大的违法行为为目标的专项整治行

动。区交通运输局要针对辖区管辖运输企业多，监管人员少的情况，综合评估行业面临的安全风险，配置与行业规模相匹配的行业监管力量；**三是**相关单位要对该起事故的事发路口进行道路交通标志、标线排查，排除不合理情况；建议在该路口由西往东方向的四条车道作出重新调整，将四条车道调整为三车道，其中最左侧为左转车道，中道为左转直行共用车道，最右侧为直行车道。

（二）强化交通安全源头治理。公安部门和交通运输部门要完善车辆登记和营运准入联动机制，对机动车行驶证使用性质和道路运输经营资质信息进行核查，从源头上遏制无经营资质企业所属车辆登记为营运性质。公安部门要严格办理车辆登记查验，对申请登记为营运性质的，将相关登记信息及时抄告交通运输部门，严防非法开展道路经营活动。各区对存量车辆要建立登记信息通报制度，对行驶证使用性质为营运类的车辆，公安部门要及时通报有关部门，对已达到报废标准的，交通部门督促报废，公安部门注销注册登记；未达到报废标准的，交通运输部门要进行核查比对，对未取得道路运输经营许可擅自从事道路运输经营的依法进行处罚，并告知当事人及时到公安部门办理使用性质变更。公安、交通部门要进一步强化交通安全源头治理工作，**一是**要对辖区内临水临崖、国省道缺口、急弯、道路中央隔离带、标志标线、路口未设置交通信号灯、夜间无路灯照明等隐患路段进行排查治理；**二是**要强化对辖区内重点运输企业特别是货运企业车辆的隐患清零工作，组织交通、公安、应急等部门深入

运输企业，督促落实主体责任，强化督导检查，加强执法整治，营造严管重罚浓厚氛围；**三是**要针对辖区交通事故多发的形势，大力依托农村“两站两员”开展交通违法劝导，重点纠正不戴头盔、酒驾、无牌无证等多发违法；**四是**要持续推进“便民小公交”工作落实，解决群众出行“最后一公里”问题。

(三)全面强化道路交通安全宣传教育。各部门要大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众，特别是机动车驾驶员的交通安全教育，充分利用高速公路服务区、收费站加强交通安全宣传，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。**一是**要建立交通安全宣传教育工作机制，明确镇（街）、村（居）和辖内运输企业工作任务，建立宣传教育工作台账，大力开展主题宣传及“交通安全文明示范企业”创建活动，我区交通管理管理部门重点要加强对区内农村及城镇居民、外来务工人员的交通安全宣传教育。**二是**结合“减量控大”“一盔一带”专项行动，充分利用传统媒体和自媒体平台，广泛开展交通安全宣传教育，引导广大市民自觉遵守交通法规，抵制交通违法行为。

广州市花都区“7•31”一般生产经营性道路交通事故

（花都区应急管理局代章）

2021年11月5日